



Nr. 188 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung. 23. Februar 1927, 16 Uhr

R 43 I/1418, Bl. 389–393

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Koch; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, v. Schubert, Popitz, Hoffmann, Zweigert; MinDir. Zechlin, Wallroth, Dorn, Schäffer; MinR Staudinger, Poerschke, Wölz, Wildermuth, Brandis; ORegR Paasche, RegR Köhn, RegBaumeister Müller; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

- a) Außerhalb der Tagesordnung: Beethoven-Jahrhundertfeier. [...]
- b) Außerhalb der Tagesordnung: Hilfsaktion für die Königs- und Laurahütte A.G.
- c) Außerhalb der Tagesordnung: Empfangsabend des Berliner Verbandes der auswärtigen Presse. [...]
- d) Außerhalb der Tagesordnung: Sitzungen des interfraktionellen Ausschusses.

2. Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes

Ministerbesprechung

1. Vertretung des Handwerks im Reichswirtschaftsministerium.

Kabinettsitzung

- 1. Entwurf von Richtlinien über den Wohnungsbau, gesetzliche Miete.
- 1. Entwurf von Richtlinien über den Wohnungsbau, gesetzliche Miete.

[Außerhalb der Tagesordnung: Behandlung des Arbeitszeitnotgesetzes.]

2. Ministerpensionsgesetz.

Kabinettsitzung

a) Außerhalb der Tagesordnung: Beethoven-Jahrhundertfeier. [...]

b) Außerhalb der Tagesordnung: Hilfsaktion für die Königs- und Laurahütte A.G.

Ministerialdirektor Wallroth trug den Sachverhalt vor. Die Gefahr, daß das Aktienpaket von 15 Millionen M von polnischer Seite erworben würde, sei dringend. Es liege im nationalen Interesse, daß das Reich die Aktien erwirbt ¹.

Der *Reichswirtschaftsminister* und der *Reichsminister der Finanzen* hielten eine Ressortbesprechung vor endgültiger Entschließung für erforderlich.

Der Herr *Reichskanzler* stellte fest, daß das Auswärtige Amt das Reichsfinanz- und Reichswirtschaftsministerium bald zu einer Besprechung einladen wird, um die Entscheidung des Kabinetts vorzubereiten ².

c) Außerhalb der Tagesordnung: Empfangsabend des Berliner Verbandes der auswärtigen Presse. [...]

d) Außerhalb der Tagesordnung: Sitzungen des interfraktionellen Ausschusses.

Der Herr *Reichskanzler* stellte in Aussicht, daß er mit dem Interfraktionellen Ausschuß Fühlung nehmen werde, um zu vermeiden, daß er durch seine Sitzungen Reichsminister an der Beteiligung an den Kabinettsberatungen hindert ³.

2. ⁴ Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes ⁵

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, daß die zuständigen Ressorts grundsätzlich einig seien. In der Frage, ob die landwirtschaftliche Berufsausbildung nicht in dem Entwurf, sondern in einem besonderen Gesetz geregelt werden solle, wolle er nachgeben.

Der Herr *Reichskanzler* wies auf den Antrag des Reichsverkehrsministers hin, nach dem der Reichsbahn das Recht eingeräumt werden soll, im Verordnungswege zu bestimmen, welche Vorschriften des Entwurfs auf die Reichsbahn Anwendung finden sollten.

Der *Reichsverkehrsminister* hielt diesen Antrag aufrecht.

Der *Reichsarbeitsminister* widersprach, weil dem Generaldirektor der Reichsbahn kein eigenes Verordnungsrecht eingeräumt werden könne.

Der Herr *Reichskanzler* stellte fest, daß der Antrag des Reichsverkehrsministers, der Reichsbahn solle die Entscheidung über die Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes übertragen werden, gegen die Stimme des Reichsverkehrsministers abgelehnt sei und daß die Ausbildung der landwirtschaftlichen Jugendlichen in einem besonderen Gesetze geregelt werden solle.

Das Kabinett stimmte im übrigen dem Gesetzentwurf zu.

Der *Reichswirtschaftsminister* war damit einverstanden, daß der Entwurf im Reichsarbeitsblatt veröffentlicht wird. In der Begründung soll erklärt werden, daß über die Berufsausbildung in der

¹ Vgl. Dok. Nr. 174, Anm. 9.

² Siehe Dok. Nr. 243, P. 8.

³ Nach den Richtlinien über die „parlamentarische Zusammenarbeit der Regierungsparteien unter sich und mit der Reichsregierung“ konnte der Interfraktionelle Ausschuß der Regierungsparteien zu seinen Besprechungen auch Regierungsmitglieder hinzuziehen; zu den Richtlinien vgl. Dok. Nr. 186, P. 1.

⁴ Punkt 1 der Tagesordnung der Kabinettsitzung („Entwurf von Richtlinien über den Wohnungsbau, gesetzliche Miete“) folgt weiter unten.

⁵ Siehe Dok. Nr. 154, P. 3.

Landwirtschaft ein besonderes Gesetz vorgelegt werden soll. Die Abänderung der Begründung wird den drei zuständigen Ressorts überlassen⁶.

Ministerbesprechung

1. Vertretung des Handwerks im Reichswirtschaftsministerium.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß dem Wunsche des Handwerks nach einer hervor-gehobenen Vertretung seiner Interessen im Reichswirtschaftsministerium schwerwiegende politi-sche, insbesondere beamtenpolitische und sachliche Bedenken entgegenstehen. Er würde es insbe-sondere ablehnen, daß ein Parlamentarier in irgendeiner Form in das Reichswirtschaftsministerium abgeordnet wird⁷. Er bat, ihm die Abwehr der Angriffe zu überlassen, die voraussichtlich bei der Beratung seines Etats wegen der Vertretung des Handwerks im Reichswirtschaftsministerium gegen ihn gerichtet würden.

Der *Reichsminister der Justiz* glaubte, daß bei den Beratungen über die Kabinettsbildung zugesagt worden sei, daß ein Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei als Vertreter der Handwerkerinter-essen im Reichswirtschaftsministerium bestimmt werden würde.

Der *Reichskanzler* bestritt dies entschieden. Graf Westarp habe das Verlangen gestellt, es sei damals schon abgelehnt worden.

Auf Vorschlag des *Reichsministers der Justiz* soll über die Frage zunächst zwischen ihm und dem Reichswirtschaftsminister unmittelbar verhandelt werden⁸.

Kabinettsitzung

1. Entwurf von Richtlinien über den Wohnungsbau, gesetzliche Miete.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Sachverhalt vor⁹. Er beantragte, im Wege der Verordnung mit Zustimmung des Reichsrats die gesetzliche Miete mit Wirkung vom 1. April 1927 auf 120% der Frie-densmiete festzusetzen und die Verteilung des Mehraufkommens durch ein Gesetz zu regeln.

⁶ Der „Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes nebst amtlicher Begründung“ wurde im 39. Sonderheft zum RArbBl. 1927 veröf-fentlicht (Aktenexemplar in R 43 I/2013a, Bl. 97–129). Am 24.3.27 leiteten der RArbM und der RWiM den GesEntw. dem RR und dem Vorl. RWiR zu, und am 29.7.29 wurde der Entwurf zusammen mit einem Gutachten des Vorl. RWiR dem RT vorgelegt (RT-Bd. 437, Drucks. Nr. 1303). Zur Verabschiedung des Berufsausbildungsgesetzes durch den RT kam es nicht. Vgl. dazu Preller, Sozialpolitik in der Weimarer Republik, S. 454 ff.

⁷ Nachdem die Handwerkerverbände zunächst die Schaffung eines besonderen Staatssekretariats für das Handwerk im RWiMin. verlangt hatten, war im August 1925 der für Mittelstandsfragen zuständige Referent im RWiMin., MinR Hoppe, zum „Reichs-kommissar für das Handwerk und das Kleingewerbe“ ernannt worden (Vorgänge hierzu in R 43 I/2014). Das Handwerk, durch diese Kompromißlösung nicht zufriedengestellt, drängte auf einen Ausbau des Reichskommissariats und eine Erweiterung seiner Kompetenzen. Die DNVP hatte bei den Verhandlungen über die Bildung des Kabinetts Marx IV gefordert, die Stelle des Reichs-kommissars für das Handwerk im RWiMin. mit einem deutschnationalen Parlamentarier zu besetzen. Vgl. Politisches Jahrbuch 1927/28, S. 341 f.; Winkler, Mittelstand, Demokratie und Nationalsozialismus, S. 107.

⁸ Während der Reichstagsberatungen über den Etat des RWiMin. wurde von den bürgerlichen Parteien der Antrag gestellt, die Aufgaben des Reichskommissars für das Handwerk einem Ministerialdirektor – anstatt wie bisher einem Ministerialrat – zu über-tragen und zu diesem Zweck eine zusätzliche Ministerialdirektorenstelle im RWiMin. zu bewilligen (RT-Drucks. Nr. 3107, 3306). Dieser Antrag wurde vom RT angenommen. Daraufhin wurde MinR Reichardt im April 1927 zum MinDir. im RWiMin. befördert und zum neuen Reichskommissar für das Handwerk ernannt.

⁹ Mit Schreiben vom 18.2.27 hatte RArbM Brauns dem Kabinett den Entwurf einer „Verordnung über Festsetzung einer Mindest-höhe der gesetzlichen Miete“ (Erhöhung von 100 auf 120% der Friedensmiete ab 1.4.27) sowie „Richtlinien für den Wohnungsbau“ vorgelegt (R 43 I/2346, Bl. 229–241; Nachtrag Bl. 243–247). Am 22. 2. hatte eine Chefbesprechung zwischen den beteiligten Ressorts stattgefunden, doch war über das Ausmaß der Mieterhöhung und über die Verteilung des Mehraufkommens keine Eini-gung erzielt worden (Aufzeichnung Feßlers in R 43 I/2346, Bl. 223–224).

Der *Reichsminister der Justiz* äußerte politische Bedenken dagegen, daß das Kabinett die Angriffe wegen der Neuregelung in vollem Umfange auf sich zöge. Er schlug vor, die gesetzliche Miete vom 1. April an um 10% und vom 1. Oktober um weitere 10% zu erhöhen und von einer Gesetzesvorlage über die Regelung der Verteilung des Mehraufkommens abzusehen. Das Kabinett beschloß demgemäß einstimmig¹⁰.

Ministerbesprechung

[Außerhalb der Tagesordnung: Behandlung des Arbeitszeitnotgesetzes.]

Außerhalb der Tagesordnung fragte der *Reichswirtschaftsminister* nach den Gründen, warum das Arbeitszeitnotgesetz entgegen dem Kabinettsbeschluß vom 16. Februar¹¹ nicht nach der Durchberatung im Interfraktionellen Ausschuß erneut im Kabinett zur Verhandlung gekommen sei.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß durch Indiskretion in der Presse und durch die Anträge der Sozialdemokraten und der Kommunisten im Plenum des Reichstags die sofortige Weitergabe des Entwurfs an den Reichsrat notwendig geworden sei¹². Der Interfraktionelle Ausschuß habe zugestimmt¹³. Die Zustimmung der Minister sei im Umlaufverfahren beigezogen worden, nachdem zuvor die Zustimmung der Minister, die persönlich im Reichstag zu erreichen gewesen waren, eingeholt worden war.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, er habe der Beschlußfassung im Umlaufverfahren sofort telephonisch widersprochen. Die Vertreter der Deutschen Volkspartei im Interfraktionellen Ausschuß seien nicht zur Abgabe von Erklärungen über die Behandlung des Gesetzentwurfs ermächtigt gewesen.

Der *Reichsjustizminister* hielt es für erforderlich, daß der Interfraktionelle Ausschuß alsbald unter scharfer Einwirkung der Kabinettsmitglieder zu dem Entwurf einheitlich Stellung nimmt.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß die Kabinettsmitglieder in diesem Sinne wirken werden¹⁴.

2. Ministerpensionsgesetz.

Der *Reichsminister der Finanzen* verteilte den Entwurf eines Gesetzes über die Versorgung der Reichsminister (Ministerpensionsgesetz) persönlich an die anwesenden Mitglieder des Kabinetts¹⁵ [...].

¹⁰ Am 11.3.27 wurde die „Verordnung über Festsetzung einer Mindesthöhe der gesetzlichen Miete“ erlassen (RGBl. I, S. 72). Danach sollte die Miete ab 1.4.27 mindestens 110% und ab 1.10.27 mindestens 120% der Friedensmiete betragen.

¹¹ Siehe Dok. Nr. 187, P. 1.

¹² In der Sitzung des RT vom 22.2.27 hatten die Fraktionen der SPD und der KPD den Antrag gestellt, die von diesen Fraktionen eingebrachten Gesetzentwürfe zur Regelung der Arbeitszeit auf die Tagesordnung der nächsten RT-Sitzung zu setzen. Nachdem RArbM Brauns erklärt hatte, daß der Regierungsentwurf des Arbeitszeitnotgesetzes schon am nächsten Tage dem RR vorgelegt werden würde, waren die Anträge der SPD und der KPD vom RT abgelehnt worden (RT-Bd. 392, S. 9174 f.). Der GesEntw. zur Abänderung der Arbeitszeit-VO wurde vom RArbM noch am 22. 2. dem RR zugeleitet; siehe Dok. Nr. 187, Anm. 14.

¹³ In einem Schreiben an sämtliche RM vom 19.2.27 betr. Entwurf eines Gesetzes über die Abänderung der Arbeitszeit-VO (Arbeitszeitnotgesetz) hatte StS Pünder mitgeteilt: „In den Besprechungen des Entwurfs im Interfraktionellen Ausschuß wurde Übereinstimmung dahin erzielt, den Regierungsentwurf unverändert an die gesetzgebenden Körperschaften weiterzuleiten; jedoch soll es den Regierungsparteien unbenommen bleiben, anläßlich der Ausschußberatungen eventuelle Abänderungswünsche im Wege des Initiativantrages vorzubringen. [...] Unter diesen Umständen erübrigt sich nach Ansicht des Herrn Reichskanzlers eine neue Beratung des Entwurfs im Kabinett. Der Herr Reichskanzler glaubt sich hierbei der stillschweigenden Zustimmung zu diesem formellen Vorgehen versichert halten zu dürfen.“ (R 43 I/2060, Bl. 42).

¹⁴ Siehe Dok. Nr. 207, P. 2.

¹⁵ Der vom früheren RFM Reinhold am 1.12.26 der Rkei übersandte GesEntw. (R 43 I/2610, Bl. 254–261) war inzwischen von einer Redaktionskommission überarbeitet worden (R 43 I/2611, Bl. 3–7).

Der Herr *Reichskanzler* verpflichtete die Kabinettsmitglieder zu strengster Geheimhaltung des Entwurfs, der zunächst von ihnen einer Durchsicht unterzogen werden soll¹⁶.

¹⁶ Zur Beratung des GesEntw. durch die RReg. siehe Dok. Nr. 403, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 188 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung. 23. Februar 1927, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 549–552 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D188>